



Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Giudice Unico Federico Salmeri

Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.pc.

Oggi, 16 novembre 2023, sono comparsi dinanzi al dott. Federico Salmeri:

per parte attrice Parte_1, l'avv. RICCIO ANDREA sostituito dall'avv. Fabio Vailati
per parte convenuta Contr CP_2 CP_3 l'avv. ROSSINI LUIGI sostituito dall'avv.
Alberto Bucolo

Parte attrice chiede un rinvio a fronte della misura protettiva di cui alla nota di deposito del 14.11.2023.

Parte convenuta si oppone alla richiesta di rinvio, in quanto il divieto di prosecuzione concerne solo la proposizione delle azioni esecutive e cautelari.

Il giudice, dato atto,

considerato che, come evidenziato dallo stesso provvedimento del Tribunale di Roma allegato da parte attrice alla nota del 14.11.2023, l'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, del CCII "*i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa*";

che pertanto non sussistono i presupposti per disporre il rinvio della presente controversia, concernente esclusivamente l'accertamento del credito vantato da parte convenuta e non anche la sua esecuzione

rigetta

l'istanza di rinvio

invita

le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.

Il Giudice (Federico Salmeri)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

Parte_1 , CF: C.F._1 nella sua qualità di titolare della Org_1
omonima, Partita Iva P.IVA_1 , con l'avv. Riccio Andrea

-attore-

contro

Contr CP_2 CP_3 CF/PI: P.IVA_2 , con gli avv.ti Rossini Luigi e Carrano Raffaele

-convenuta-

CONCLUSIONI

Per Parte_1

- dichiarare nullo, errato, ingiusto, illegittimo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo impugnato, sia nell'ipotesi dell'accoglimento della nostra domanda di revocazione che nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione tardiva avverso il medesimo;
- comunque, respingere siccome infondate in fatto e in diritto tutte le pretese di cui al decreto ingiuntivo impugnato;
- in ogni caso, condannare la So. CP_2 CP_3 al risarcimento di tutti i danni ex art. 96 c.p.c. nuovo testo avendo agito in giudizio con mala fede o colpa grave vista la manifesta infondatezza del preteso diritto fatto valere, nella misura esemplare che verrà liquidata dal giudice anche in via equitativa.
Spese rifuse. Sentenza esecutiva come per legge.

*

Per SO. CP_2 CP_3

- rigettare le domande proposte dal dott. Parte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;

- in ogni caso, condannare il dott. **Parte_1** al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

§ § §

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

So. **CP_2 CP_3** ha agito in via monitoria nei confronti di **Parte_1** nella sua qualità di titolare della **Org_1** omonima.

Il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2446/2022, per € 520.772,32, oltre interessi e spese di lite.

Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'indirizzo PEC **Email_1** in data 8 febbraio 2022, con esito positivo quanto ad accettazione e consegna della suddetta PEC.

Il **Pt_1** non ha proposto opposizione nel termine di legge di 40 giorni, ma ha proposto un atto di citazione notificato a parte convenuta il 21 ottobre 2022 lamentando che: *“la notifica sia del decreto ingiuntivo qui impugnato che del successivo atto di precetto non è stata eseguita utilizzando l'usuale indirizzo PEC della **Org_1** che prima d'ora era **CP_4** stato utilizzato dalla **Co.** **CP_2** orra (e cioè 09770@pec2.federfarma.it che era la pec di **CP_5** utilizzata abitualmente da tutte le farmacie affiliate), ma inviando gli atti ad un indirizzo PEC che il Dott. **Pt_1** non aveva MAI utilizzato prima né mai aperto (e cioè **Email_1**, di cui non possedeva neanche le credenziali d'accesso e che si è scoperto era stato aperto dall **Controparte_6** quale servizio reso agli iscritti, ma di cui il Dott. **Pt_1** non era assolutamente a conoscenza”*.

Conseguentemente, il **Pt_1** chiede la revoca del decreto ingiuntivo in quanto *“lo stesso è l'effetto del dolo della So. **CP_2** orra posto in essere in suo danno, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 656 c.p.c. e 395 n. 1 c.p.c.”*.

Il **Pt_1** contesta altresì il merito della pretesa monitoria di **Con CP_2 CP_3** dal quale muove -a dire del **Pt_1** a prova del dolo processuale ex art. 395 n. 1 cpc: segnatamente, si legge in citazione: *“la So. **CP_2 CP_3** ha asserito in via monitoria crediti inesistenti con l'indicazione di importi in manifesta contraddizione con quelli fino a poco tempo prima dalla stessa richiesti alla **Org_1** (!!!!!!!). Si tenga infine presente che il dolo è evidente anche ove si consideri che controparte – per trovare una collocazione ai pagamenti che non aveva contabilizzato correttamente - si è “inventata” interessi dovuti ricalcolando i conteggi addirittura sin dal 01.12.2007, con evidente creazione artefatta di partite scadute ormai ampiamente prescritte ai sensi di legge”*.

So. **CP_2 CP_3** costituitasi in giudizio, ha eccepito la tardività, l'inammissibilità e l'infondatezza della revocazione, l'omessa proposizione dell'opposizione ex art. 650 cpc, la validità

della notifica del decreto ingiuntivo, insistendo da ultimo per la fondatezza del merito della pretesa monitoria.

Di talché, concessi i termini *ex art.* 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di discussione orale *ex art.* 281 sexies cpc. A seguito di discussione, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti

MOTIVAZIONI

Il decreto ingiuntivo è stato correttamente notificato all'indirizzo PEC del *Pt_1* *Email_1* come emerge dal portale ini-pec:



Appare del tutto inverosimile che tale indirizzo PEC sia stato creato dall' *Controparte_6* all'insaputa del *Pt_1*

Non è invero credibile che il *Pt_1* non possedesse le credenziali di accesso della propria PEC. E' fatto notorio che qualsiaasi registrazione digitale che consente di accedere a servizi che riconducono alla propria identità (quali per esempio PEC, SPID, etc) necessitano della previa attivazione dell'interessato.

Il *Pt_1* dunque non può essersi ritrovato improvvisamente una PEC funzionante senza nulla aver richiesto.

La tesi difensiva dell'attore è del resto smentita da quanto emerge proprio dallo stesso sito¹ dell' *Controparte_7* "Per conoscere il tuo indirizzo di posta

¹ <https://www.ordinefarmacistiroma.it/farmacista/accesso-pec.html>

elettronica certificata **dovrai aver richiesto** il nuovo tesserino dell'Ordine **e ricevuto** la username e la password per accedere all'area riservata del sito”.

Tale indicazione conferma la necessità dell'impulso dell'interessato per ricevere le credenziali per poi attivare la propria PEC.

Oltretutto, il Pt_1 nemmeno ha avanzato opposizione tardiva ex art. 650 cpc² assumendo che l'indirizzo PEC Email_1 fosse stato attivato fortuitamente dall' CP_6

[...] ed a sua insaputa, tanto da impedirgli una tempestiva opposizione.

Quanto poi alla revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c., il Pt_1 confonde l'asserita infondatezza della pretesa monitoria col dolo processuale, assumendo che Con CP_2 CP_3 avrebbe avanzato una domanda con dolo; dolo che dunque sussisterebbe per il sol fatto che la domanda monitoria sarebbe errata.

Orbene, è appena il caso di osservare che l'infondatezza di una domanda monitoria va contestata in forza di tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo.

Se così non fosse, ogni decreto ingiuntivo divenuto definitivo potrebbe essere rivalutato nel merito ex art. 395 n. 1 c.p.c. per il solo fatto di essere errato ovvero *inventato*, per usare la terminologia del

Pt_1

Per tale ragione la giurisprudenza di legittimità afferma pacificamente che “**Il dolo processuale revocatorio non è integrato** dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né **dalle allegazioni false**, dalle reticenze o **dal mendacio**, occorrendo ai fini della configurazione dalle fattispecie - per contro - un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento” (cfr. Cass. ordinanza n. 31211/2022).

Ebbene, nella specie Con CP_2 CP_3 ha proposto un ricorso monitorio del tutto ordinario, allegando estratto autentico registro Iva vendite e copia fatture, notificandolo poi all'indirizzo PEC del Pt_1

AmMESSO pure che tale pretesa fosse errata (ovvero *inventata*), tuttavia non si riscontra alcun dolo processuale nell'azione monitoria, avanzata sulla scorta -si ribadisce- di fatture ed estratto autentico notarile, in cui si legge proprio il nominativo del Pt_1

² Solo con la memoria n. 1 il Pt_1 menziona l'art. 650 c.p.c.

Tale attività processuale è tutt'altro che fraudolenta e, laddove ne sia conseguita una ingiunzione per una somma non dovuta, il **Pt_1** avrebbe dovuto proporre opposizione nei termini di legge per contestarla.

In conclusione, alcuna delle ragioni avanzata da parte attrice merita accoglimento.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (pari al valore del decreto ingiuntivo oggetto di istanza di revoca, € 520.772,32).

Posto che il valore della controversia è pressoché pari all'importo minimo dello scaglione applicabile (€ 520.001,00 - € 1.000.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della causa stessa liquidare le spese di lite applicando i valori minimi del predetto scaglione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) **rigetta** le domande di parte attrice;
- 2) **condanna** parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Milano il 16 novembre 2023

Il giudice
(Federico Salmeri)